

0001021-63.2018.8.26.0104

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Octavio Santos Antunes

Comarca: Cafelândia

Foro: Foro de Cafelândia

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... mais, como ele próprio disse, se sua intenção fosse o tráfico, certamente transportaria uma quantidade maior, a fim de obter lucros compatíveis com o risco assumido. Em acréscimo, seus colegas de faculdade, ouvidos em juízo, informaram que ele não apresenta qualquer comportamento que o ligue ao tráfico, sendo um estudante comprometido com os estudos, não sendo visto ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cafelândia

Foro de Cafelândia

Vara Única

Avenida Dionisia Zucchi, 330, Cafelandia - SP - cep 16503-034

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0001021-63.2018.8.26.0104 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001021-63.2018.8.26.0104

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Augusto Diamantino Melo Leite

Juiz de Direito: Dr. Octavio Santos Antunes

Vistos.

AUGUSTO DIAMANTINO MELO LEITE, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput" c.c. artigo 40, V, ambos da Lei nº 11.343/2006, observando-se o crime equiparado a hediondo disposto na Lei nº 8.072/1990, porque, no dia 09 de julho de 2018, por volta das 07:30 horas, na Rodovia SP 333, km 273, área rural, na cidade de Guarantã, nesta comarca de Cafelândia, transportava e trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, um invólucro plástico contendo maconha na forma de "skank" com peso líquido total de 185,12g (cento e oitenta e cinco gramas e doze centigramas) e um invólucro plástico de THC na forma de "haxixe" contendo 15,32g (quinze gramas, trinta e dois centigramas), conforme auto de exibição e apreensão de fl. 12 e laudo de constatação provisória de fls. 24/26, caracterizando o tráfico entre Estados da Federação, tudo conforme a denúncia de fls. 77/79.

Prisão em flagrante no dia 09 de julho de 2018 (fls. 02/03). Em audiência de custódia realizada no dia 10 de julho de 2018 (fls. 66/68), foi decretada a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Mandado de prisão expedido às fls. 72/73.

Por decisão datada de 27 de julho de 2018 foi concedida a liberdade provisória, com as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP (fls. 139/140). Alvará de soltura cumprido aos 28 de julho de 2018 (fls. 151/154).

O acusado, através de defensor constituído apresentou sua defesa preliminar (fls. 174/180). A denúncia foi recebida em 14 de novembro de 2018, sendo determinada a

expedição de cartas precatórias para oitivas das testemunhas (fls. 201).

As testemunhas de acusação Fagner Duque e Juliano Soares Silva foram ouvidas por carta precatória (mídia às fls. 253).

Em audiência realizada aos 23/08/2022, foram ouvidas as testemunhas de defesa Wurtz Luiz Vieira, Alfredo Maia de Santana e Israel Oliveira Alves Filho, sendo o acusado interrogado a final, tudo pelo sistema audiovisual (fls. 541).

A testemunha de acusação Juliano Soares Silva, policial militar rodoviário, alega que, em abordagem ao ônibus de linha interestadual, ao vistoriarem o salão de passageiros, o acusado apresentou nervosismo e, em busca pessoal, foi localizado em suas vestes íntimas, um volume contendo a droga apreendida. O réu confessou que tinha pegado a droga em Ponta Porã e estaria levando para Belo Horizonte.

A testemunha Fagner Duque, policial militar rodoviário, disse que estavam fiscalizando na Rodovia SP 333-Guarantã quando abordaram o ônibus em que vem de Campo Grande-MS para Belo Horizonte-MG, e ao entrevistarem o passageiro, este demonstrou muito nervosismo, o que os motivou a fazerem uma busca pessoal, sendo encontrado no interior da cueca, um volume contendo as drogas apreendidas. O acusado confessou que tinha pegado a droga em Ponta Porã e estaria levando para sua cidade, Belo Horizonte/MG.

A testemunha de defesa Wurtz Luiz Vieira disse que ficou sabendo que ele se envolveu com um problema, não sabendo maiores detalhes sobre o que ele portava e nem a quantidade encontrada com ele. Não quis saber mais detalhes dos fatos com o acusado Augusto. Fez algumas matérias na sala de Augusto e às vezes quando ia para a faculdade, se encontravam no caminho e iam juntos para a faculdade. Morou de 2015 a 2019 em Pedro Juan Cavaleiro e os moradores paraguaios ofereciam droga com muita facilidade, acreditando que a quantidade encontrada com o acusado é pequena pela facilidade de se adquirir a droga naquela cidade. Acredita que Augusto perdeu um semestre por causa dos fatos. Sabe que ele era um ótimo aluno, tendo realizado um trabalho na área de radiologia com ele. Acredita que Augusto esteja lá para se dedicar aos estudos porque é determinado.

A testemunha de defesa Alfredo Maia de Santana disse ser estudante de medicina em Pedro Juan Caballero, Paraguai, e conheceu o acusado no curso de medicina por terem feito algumas matérias juntos e o encontra no campus da faculdade. Nos últimos anos estão realizando o curso "on line" e às vezes encontra o acusado no estágio no hospital. Antes da pandemia encontrava o acusado na faculdade e nunca o encontrou em ambientes noturnos. Não tem conhecimento de que o acusado tenha saído de Ponta Porã nos últimos tempos, porque o acompanha pelo instagram e percebe que ele está em um relacionamento e focado nos estudos. Em todo o período em que conviveu com o acusado, ele nunca demonstrou atitude de estar envolvido em traficância. Ficou sabendo dos fatos após o ocorrido, de que ele tinha sido preso com maconha. Até conversou com o acusado, mas por ele ser um pouco fechado, não comentou muito sobre o assunto, mas disse que tinha sido preso portando "canabis".

A testemunha de defesa Israel Oliveira Alves Filho disse que saíram de férias da faculdade e ficou sabendo que o acusado tinha ido para a cidade dele. Depois ficou sabendo da prisão do acusado. Disse que não usa droga mas sabe que naquela região os alunos tem facilidade para conseguir drogas. Encontrava com o acusado sempre na faculdade não podendo dizer se ele frequentava baladas ou não, porque não frequenta baladas. Já faz dois anos que foi embora da faculdade e não tem mais contato com o acusado, e ficou sabendo por uma amiga que Augusto está namorando, quase casado. Ficou sabendo que Augusto não podia sair de lá, nem para visitar sua mãe. Augusto nunca teve nenhuma atitude suspeita de envolvimento com tráfico, ficando surpreso quando isso aconteceu. Quando ocorreram os fatos, a faculdade fez uma reunião com os alunos para orientá-los a não se envolverem com drogas. Na faculdade, as pessoas sabem quem mexe com drogas e Augusto não era uma dessas pessoas.

Interrogado, o réu Augusto Diamantino Melo Leite disse que cursa medicina na cidade de Pedro Juan Caballero-Paraguai, residindo em Ponta Porã-MS, cidade que faz fronteira seca com a cidade paraguaia, e viajaria para Minas Gerais para passar uns dias de férias na casa do pai, tendo comprado a referida droga na cidade de Ponta Porã, pagando a quantia de R\$ 40,00 (quarenta reais), pela droga, informando que naquela região, é possível comprar entorpecentes a preços baixos. Alegou que uma

das embalagens estava até aberta porque já tinha feito um cigarro para fumar na viagem. Disse ser dependente químico e está em tratamento médico, tendo diminuído o consumo de drogas. Por conta de sua prisão entrou em depressão, prejudicando seus estudos por um semestre, mas atualmente está focado unicamente em se formar em medicina.

Em memoriais, o Ministério Público pugnou pela procedência ação, condenando o acusado nos termos citados na denúncia, bem como perdimento dos bens em favor da União (fls. 555/559). A defesa, por sua vez, requereu a absolvição nos termos do artigo 386, incisos III, VI, do CPP, a desclassificação da conduta tipificada no art. 33 da lei 11.343/06, para o crime do art. 28 da lei 11.343/2006 (porte e consumo próprio) e, subsidiariamente, na remota hipótese de condenação, que seja aplicada causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006,, com fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos/aplicação da suspensão condicional da pena, com o direito de recurso em liberdade, e não fixação de reparação de danos (fls. 562/576) .

É o relatório. Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em que se busca apurar a responsabilidade criminal do réu pela prática dos fatos narrados na denúncia.

Registre-se, de início, que o processo transcorreu normalmente, não havendo irregularidades ou nulidades a serem sanadas. Ademais, não se vislumbra quaisquer questões preliminares ou prejudiciais suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício.

Deste modo, presentes os pressupostos processuais e as condições de admissibilidade da pretensão acusatória, passo ao exame do mérito.

Para que se possa cogitar em condenação no âmbito criminal, os fatos descritos na denúncia devem necessariamente corresponder a um tipo penal previsto em lei incriminadora vigente à época da conduta imputada. Além disso, a acusação deve comprovar, mediante provas robustas colhidas na esfera judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os critérios de autoria e materialidade, para todos os crimes apontados na denúncia.

O "caput" do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 assim descreve o delito de tráfico:

"Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".

O tipo objetivo pune diversas condutas relacionadas ao comércio e a movimentação substâncias entorpecentes, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de praticar o comércio ilícito. O objeto material é a droga, o objeto jurídico é a saúde pública.

Ademais, o tráfico de drogas é crime de ação múltipla (tipo misto alternativo/conteúdo variável) e a prática de qualquer dos verbos contidos no artigo 33, "caput", é suficiente para a consumação da infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente (HC 332396/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria 5ª Turma, julgado em 23/02/2016, e AgRg no AREsp 397759/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, julgado em 04/08/2015).

Pois bem. Encerrada a instrução, de fato, é caso de desclassificação da imputação inicial para o crime de posse de drogas para uso pessoal, nos termos do art. 28, da Lei 11.343/06. Vejamos.

O réu confessou que cursa medicina na cidade de Pedro Juan Caballero, Paraguai, residindo em Ponta Porã-MS, cidade vizinha. Na condição de dependente químico, tinha comprado o entorpecente para utilizar na férias, já que estaria viajando para casa do pai, em Minas Gerais, para passar as férias.

Cumpramos ressaltar, que antes do recebimento da denúncia, em pedido de liberdade provisória requerido pela Defesa do acusado, seu pedido veio instruído com documentos que comprovaram ser ele estudante da Universidad Autónoma San Sebastian em Pedro Juan Caballero (documentos de fls. 122/123), bem como ser dependente químico e estar em tratamento médico contra esta dependência (documentos de fls.

113/114 e 115/116), o que permitiu a este Magistrado, considerando tais particularidades, conceder-lhe a liberdade provisória com as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, em decisão proferida aos 27/07/2018 (fls. 139/140). Os policiais militares Fagner Duque e Juliano Soares Silva, disseram que abordaram o ônibus que vinha de Campo Grande-MS para Belo Horizonte-MG, e ao entrevistarem o passageiro, este demonstrou muito nervosismo, o que os motivou a fazerem uma busca pessoal, sendo encontrado no interior da cueca, um volume contendo as drogas apreendidas. Em seus depoimentos na fase policial (fls. 04 e 06), informaram que o réu "alegou que cursa faculdade de medicina no Paraguai e adquiriu a droga em Ponta Porã-MS, pois é usuário e estava indo passar férias na casa de sua genitora em Belo Horizonte-MG".

A quantidade de droga apreendida, 15,32 g de haxixe e 185,12 g de maconha (laudo de fls. 31/34), é compatível com o uso em um período de férias, como alegado pelo acusado, especialmente considerando o fato do denunciado residir em local de grande circulação de drogas. Os tickets de passagens apreendidos às fls. 17 corroboram com versão do acusado.

No mais, como ele próprio disse, se sua intenção fosse o tráfico, certamente transportaria uma quantidade maior, a fim de obter lucros compatíveis com o risco assumido. Em acréscimo, seus colegas de faculdade, ouvidos em juízo, informaram que ele não apresenta qualquer comportamento que o ligue ao tráfico, sendo um estudante comprometido com os estudos, não sendo visto comumente em festas.

Portanto, considerando as circunstâncias particulares do acusado e da apreensão, está provado que transportava drogas para uso próprio, delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06:

TRÁFICO DE DROGAS Quadro probatório que não traz a necessária certeza quanto à finalidade mercantil do entorpecente Posse para uso próprio Quantidade pequena de droga que exige prova concreta de que se destinava à entrega para terceiros para comprovar o delito de tráfico - Desclassificação para uso próprio Admissibilidade Acerto da decisão desclassificatória para o art. 28, da Lei n. 11.343/06 Recursos improvidos (TJ-SP - APR: 00027805820168260322 SP 0002780-58.2016.8.26.0322, Relator: Newton Neves, Data de Julgamento: 20/05/2021, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/05/2021).

Destarte, com supedâneo no artigo 383 do Diploma Processual Penal, desclassifico a conduta imputada ao réu, descrita na denúncia, para aquela prevista no artigo 28, da Lei 11.343/06.

Demonstradas a autoria e a materialidade, passo a dosar a pena a ser aplicada ao acusado em relação ao crime de que trata o artigo 28 da Lei 11.343/06.

Observando os elementos norteadores previstos no artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06, tendo em conta ainda a quantidade de entorpecente apreendida, entendo necessária para a punição e ressocialização do acusado a aplicação da medida prevista no artigo 28, inciso I, da Lei 11.343/06, qual seja, advertência sobre os efeitos das drogas, mormente considerando que respondeu parte do processo encarcerado preventivamente, além de ter demonstrado estar cumprindo as medidas cautelares, impostas quando de sua liberdade provisória aos 27/07/2018, mormente a medida de proibição de ausentar-se da comarca onde reside (Ponta Porã-MS), que por si só, serviu com verdadeira pena ao acusado, já que o pai reside em Minas Gerais e a mãe na Bahia, restringindo seu contato com seus familiares.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória contida na denúncia e, em consequência, DESCLASSIFICO a imputação originária de tráfico para a de posse ilegal de substância entorpecente para consumo pessoal e, desta forma, condeno o réu AUGUSTO DIAMANTINO MELO LEITE, qualificado nos autos, nas penas do crime do artigo 28, "caput", da lei 11.343/2006, qual seja, advertência sobre os efeitos das drogas.

Diante da inexistência de elementos que permitam estimar os danos causados pela infração, deixo de fixar valor mínimo para a reparação dos danos, a que alude o artigo 387, IV, do Código de Processo Penal.

Considerando a ausência de quaisquer dos requisitos autorizadores da prisão preventiva (artigos 312 e 313 do CPP), concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, nos termos do artigo 387, § 1º do CPP.

Custas pelo réu, na forma da Lei Estadual nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, alínea "a", do § 9º, do art. 4º (100 UFESPs), observada a gratuidade que ora defiro. Nos termos do artigo 91, II, "b" do Código Penal, declaro perdidos os bens apreendidos em favor da União. Constitui efeito da condenação a perda, em favor da União, do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que consista em proveito auferido pelo agente com a prática do ato criminoso. Verifico que já houve a autorização para incineração do entorpecente apreendido (fls. 319).

No mais, cobre-se a devolução da carta precatória noticiada às fls. 220/234, com a finalidade de acompanhar as medidas impostas por ocasião da liberdade provisória do réu.

Após o trânsito em julgado, fica autorizada a destruição da droga reservada à contraprova. Lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial da serventia, comunicando-se ao IIRGD; oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente, encaminhe-se ao SENAD a relação dos bens declarados perdidos para fins de sua destinação, em cumprimento ao art. 63, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cafelândia, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA